حقوق الفئات الضعيفة

د. نوف عبدالله الجسمي

حقوق الفئات الضعيفة

- قد تؤدى الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها إلى وجود تحديات وعوائق أمام تمتع بعض الفئات بحقوق الإنسان.
- لمواجهة هذه التحديات، توجد فى الإسلام والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصوص خاصة بتقوية مركز هذه الفئات الضعيفة أو المهمّشة.
- وهذ الفئات يرجع وصفها بالضعف للظروف الخارجية التى تواجهها.
- وتشمل هذه الفئات: النساء، والأطفال، وذوى الإعاقة، والأشخاص المنتمين لأقليات، والأجانب.

حقوق المرأة

- المرأة مساوية للرجل فى الكرامة الإنسانية،
- ومن ثم، فهى تتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

حقوق المرأة فى الإسلام

- فى خطبة الوداع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "واستوصوا بالنساء خيرا
- حرَّم الله وأد (قتل) البنات
- **وينظر الإسلام للمساواة بين الرجل والمرأة من زاويتين:**
- **(1) إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (المساواة)**
- **(2) الاختلاف (الميراث/ والشهادة)**

حقوق المرأة فى المواثيق الدولية

- جاء التأكيد على حقوق المرأة فى المواثيق الدولية؛
- وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) من أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق المرأة،
- وقد عرفت مصطلح "التمييز ضد المرأة بأنه "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

التمييز الإيجابى لصالح المرأة

- لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال فى التمتع بجميع الحقوق، تسمح الاتفاقية باتخاذ "أعمال تشجيعية إيجابية" لحث المرأة على ممارسة حقوقها وضمان تمتعها الفعال بحقوق الإنسان.
- وتكون الحاجة إلى اتخاذ هذه الأعمال ضرورية عندما تكون هناك ظروف تاريخية أو اجتماعية أو غيرها تعوق ممارسة المرأة لحقوقها.
- ولمعالجة ذلك، يمكن منح المرأة معاملة تفضيلية فى **مسائل معينة** (كتحديد حصة للمرأة فى المجالس التشريعية)، **ولفترة زمنية محددة** تنتهى المعاملة التفضيلية فور انتهائها.

الحقوق السياسية للمرأة

- تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
- (أ) التصويت في جميع الانتخابات والإستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
- (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
- (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
- (د) تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

- أكدت على أنه:
- - لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له، علي قدم المساواة مع سواه، فرصة تقلد المناصب العامة في بلده،
- - للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
- - للنساء الأهلية في أن يُنتخبن لجميع الهيئات، المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
- - للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

وفى الإسلام

- "للمرأة أن تُمارس حقوقها السياسية كاملة في إبداء الرأى، وحرية التعبير، والمشاورة، والشورى، والمبايعة، وهى الانتخاب، والاجتماعات السياسية، ولكن ضمن الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية.
- وقد شاركت الصحابيات في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفى مبايعة الخلفاء، وفى الشورى عامة.

حقوق الطفل فى الإسلام

اعتنى الإسلام بالطفل قبل ولادته؛ فقرر حماية الجنين حتى ولادته؛ فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز التعرض لأمه بالضرب أو الأذى. ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها.

- وبعد ولادته، للطفل الحق فى الحياة الآمنة؛
- وللطفل الحق فى الرضاعة والغذاء؛ ورُخِصَ للمُرضع الإفطار فى رمضان. ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على الولادة.
- وللطفل الحق فى النسب لأبيه، وحسن اختيار اسمه، والتربية والتعليم والتأديب.
- كذلك اهتم الإسلام باليتامى؛ وللقيط الحق فى رعاية المجتمع له والعناية به وحمايته من التشرد.

حقوق الطفل فى المواثيق الدولية

- جاء التأكيد على حقوق الطفل فى المواثيق الدولية؛
- وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل (1989) من أهم المواثيق الدولية المعنية بتعزيز حقوق الطفل.
- ووفقا للاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.
- وقد عرضت الاتفاقية للحقوق المختلفة للطفل. وعلى وجه الخصوص، ذكرت الاتفاقية الحقوق الآتية.

منع التمييز

- تحترم الدول الحقوق وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

تسجيل الطفل

- يُسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

حق الرؤية

- - تضمن الدول عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
- - تنظر الدول في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة أجنبية أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة.

الحق فى الصحة

- . تعترف الدول بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يُحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
- 2. تتابع الدول إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
- (أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
- (ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال،
- (ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية،
- (د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
- (هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية.
- 3. تتخذ الدول جميع التدابير الفعالة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
- 4. تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

الحق فى اللعب

- تعترف الدول بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.

حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي

- تعترف الدول بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجح أن يكون خطيرا أو أن يُمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسى

- تتعهد الدول بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولذلك يُمنع:
- (أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
- (ب) استغلال الأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، (ج) استغلال الأطفال في العروض والمواد الداعرة.
- (د) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض.

منع العنف الموجه للأطفال

- تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

حقوق ذوى الإعاقة

- لجميع أفراد الأسرة الإنسانية – بما فى ذلك ذوى الإعاقة - كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف وهذا هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم. ولذلك ينبغى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى الدولة أن تعمل على توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع، مما يفضي إلى القضاء على حالة الاغتراب لديهم، ويؤدى إلى زيادة شعورهم بالانتماء، ومن ثم، تحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، والقضاء على الفقر.
- كما على الدولة أن توفر الدعم المادي لهؤلاء الأشخاص وللأسر التي ترعاهم. وتوفر كذلك الخدمات التعليمية المناسبة، والعمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص، والخدمات الصحية المناسبة، وتمكنهم من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة.

حقوق ذوي الاعاقة في الاسلام

- ورد في **القرآن الكريم:** ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ - سورة النور، الآية 61.

- كذلك، فإن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أُمِّ مكتوم – وقد كان ضريرا - على المدينة مرتين.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى المواثيق الدولية

- جاء التأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى المواثيق الدولية
- وتعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006) من أهم الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، وقد نصت على الأمور الآتية:

المقصود بمصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة"

- يشمل مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

مبادئ عامة بخصوص ذوى الإعاقة

- (أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
- (ب) عدم التمييز؛
- (ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
- (د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛
- (هـ) تكافؤ الفرص؛
- (و) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

الالتزامات العامة للدولة

- - إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛
- - تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
- - اعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل:
- إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
- مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة،
- تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى:
- ‘1’ تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- ‘2’ نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم؛
- ‘3’ تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛
- - تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة جيدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- - تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.

منع التمييز على أساس الإعاقة

- يمثل التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد، ويعني"التمييز على أساس الإعاقة" أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر."

إمكانية الوصول

- - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يلي:
- (أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل؛
- (ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.

العمل والعمالة

- تعترف الدول بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل:
- (أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛
- (ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
- (ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛
- (د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛
- (هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

جمع الإحصاءات والبيانات

- 1 - تقوم الدول بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي:
- (أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- (ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها.
- 2 - تصنف المعلومات التي يتم جمعها، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها.
- 3 - تضطلع الدول بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم.

حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات

- يتمتع جميع الأشخاص بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين. وعلى ذلك، فإن الأشخاص المنتمين إلى أقليات - كجزء لا يتجزأ من المجتمع - يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية.

مفهوم الأقلية

- **ويُقصد بالأقلية** جماعة غير مسيطرة من مواطنى الدولة، أقل عددا من باقى المواطنين، وهذه الجماعة تجمعها رابطة معينة تميزها عن غيرها، ويسعى أعضاء الجماعة للحفاظ على هذه الرابطة.
- ولذلك يُتطلب فى الأقلية: أن يكون أفرادها أقل عددا من باقى المواطنين، وأن توجد رابطة مميزة بينهم؛ كالدين أو اللون أو العرق، وأن يسعى أعضاء الجماعة للحفاظ على هذه الرابطة.
- ويُمكن تصنيف الأقليات إلى: أقلية دينية (كالمسيحيين فى الدول العربية)، وأقلية لغوية (كالأكراد فى العراق)، وأقلية عرقية (كالسود فى أمريكا).

النص على حقوق الأقلية فى الوثائق الدولية

- لم ترد إشارة لحقوق الأقلية فى ميثاق الأمم المتحدة أو فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ولكن وردت هذه الإشارة فى:
- أ- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى ينص على أنه "لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.«
- ب- إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1992 .

حقوق الأقلية

- يتمتع الأشخاص المنتمون إلى أقليات - كأفراد مثل سائر المواطنين – بكافة حقوق الإنسان. وهذه الحقوق هى حقوق فردية، يُمارسها الأشخاص المنتمون لأقلية، بالاشتراك مع أقرانهم فى جماعة الأقلية.
- والهدف من حماية هذه الحقوق هو ضمان بقاء واستمرار تطور الهوية الثقافية والدينية والاجتماعية للأقليات المعنية، مما يثري نسيج المجتمع ككل.
- فتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها، ويُعززان تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول.
- ويتعين أن يتمشى التمتع بهذه الحقوق مع احترام سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

حقوق الأقلية

- **(1) الحق فى الوجود** كأقلية مختلفة فى المجتمع، وعلى الدولة أن تحمى هذا الوجود، وأن تمنع أية سياسة أو تدابير قد تؤدى إلى تهديد وجودهم، أو القضاء عليه، أو إذابتهم قسراً فى المجتمع.
- **(2) الحق فى عدم التمييز:** فللأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دون أي تمييز، وبالمساواة مع باقى المواطنين.
- **(3) الحق فى الهوية**؛ فللأشخاص المنتمين إلى أقليات، فى حدود النظام العام وقانون الدولة، الحق فى التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة.

فى الإسلام

- يُقر الإسلام وجود اختلافات بشرية؛ فهناك اختلاف فى العادات والتقاليد والمعتقدات والأصل العرقى واللغات واللون؛
- وهذا الاختلاف والتنوع البشرى لا ينبغى أن يكون سببا فى عدم تعارف وتعاون الناس مع بعضهم؛
- ومن ثم، لا يُرتب الإسلام أية نتائج على الاختلاف الفطرى بين الناس من حيث لونهم أو أصلهم أو عاداتهم أو لغتهم. ولكن السؤال الذى يثور هو: ماذا عن وضع غير المسلمين فى الإسلام؟

وضع غير المسلمين فى الإسلام

- فى صدر الرسالة المحمدية، عاش المسلمون واليهود فى المدينة المنورة. ومنذ ذلك الحين، وعبر التاريخ، وحتى الآن، يعيش المسلمون وغير المسلمين فى الدول الإسلامية. وتشمل جماعات غير المسلمين أهل الكتاب والمجوس والصابئة ومن نهج نهجهم.
- وقد "جرى العرف الإسلامي على تسمية المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي باسم "أهل الذمة" أو "الذميين. و"الذمة" كلمة معناها العهد والضمان والأمان, وإنما سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول, وعهد جماعة المسلمين: أن يعيشوا في حماية الإسلام, وفي كنف المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين, فهم في أمان المسلمين وضمانهم, بناء على "عقد الذمة" بينهم وبين أهل الإسلام. فهذه الذمة تعطي أهلها "من غير المسلمين" ما يشبه في عصرنا "الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها, فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم.«
- ويجب على المسلمين أن يُعاملوا غير المسلمين بالبر والعدل؛

حقوق غير المسلمين في الاسلام

- ويتمتع غير المسلمين عموما بكافة الحقوق؛ وفقا للقاعدة العامة: لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
- فلهم الحرية فى الاعتقاد، ولا يُكرهون على تغيير معتقداتهم. كما لهم الحق فى تنظيم أحوالهم الشخصية وفقا لمعتقداتهم. ولهم الحق فى تولى الوظائف العامة مع استثناء الخلافة والإمارة على الجهاد.

واجبات غير المسلمين في الاسلام

- يجب على المسلمين دفع الزكاة والتى يُنفق منها على الخدمات والمرافق العامة التي يستخدمها جميع المواطنين (مسلمين وغير مسلمين). كذلك يلتزم المسلمون بالدفاع عن الوطن لكى ينعم الجميع بالأمن والسلام. ولا يلتزم غير المسلمين بهذين الأمرين؛ لأن الزكاة والجهاد فريضتان دينيتان.
- وفى المقابل، يلتزم غير المسلمين بدفع الجزية؛ ومعنى عن يد "عن قدرة" ولذلك لا تجب الجزية إلا على المقتدر، ومعنى الصغار الخضوع لحكم الدولة المسلمة. وتجب الجزية على غير المسلمين مقابل الدفاع عن الوطن، ولهذا فهى لا تجب إلا على الرجال الذين يستطيعون حمل السلاح، ومن ثم، لا تجب على النساء، والصبيان، والرهبان، وأصحاب العاهات، والمجانين، وكبار السن.
- وتسقط الجزية إذا اشترك غير المسلمين – كما يجرى فى الوقت الحالى – مع المسلمين فى الدفاع عن وطنهم.

خلاصة الأمر

- أن الإسلام يدعو للتسامح والإلتقاء مع الآخر؛
- ولقد رَهَنَ النبى صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودى.
- كذلك، كان النبى صلى الله عليه وسلم متسامحا حتى مع من أذوه؛
- وقد أكد "إعلان مبادئ التسامح" على أنه "لا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضاً أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير.«

الدستور الإماراتى

- "حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة, على ألا يخل ذلك بالنظام العام, أو ينافي الآداب العامة."
- - المادة 32.

حقوق الأجنبى

- الأجنبى هو شخص متواجد على إقليم دولة لا يحمل جنسيتها.
- **ويُعرف الأجنبى فى الفقه الإسلامى بالمستأمن**؛ وهو شخص يُقيم لفترة مؤقتة بدار الإسلام بغرض التجارة أو السياحة أو العلم أو غير ذلك.

دخول الأجنبى الدولة

- للدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها؛ فليس للأجانب أي حق في دخول إقليم إحدى الدول أو الإقامة فيه. ويجوز منح الموافقة على الدخول رهنا بمراعاة شروط معينة، على سبيل المثال، بالتنقل والإقامة والعمل. ويجوز للدولة أيضا أن تفرض شروطا عامة على الأجنبي المار بأراضيها.
- غير أنه يجوز، في ظروف معينة، أن يتمتع الأجنبي بالحماية، حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة؛ على سبيل المثال، السماح بدخول الأجنبى لدولة ما، لجمع شمل الأسرة، أو لرؤية ولده.

تمتع الأجنبى بحقوق الإنسان

- يتمتع الأجنبى بحقوق الإنسان بمجرد السماح له بدخول إقليم دولة ما؛ وبوجه عام، فإن الحقوق تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل، وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم، فالقاعدة العامة تقضي بكفالة الحقوق دون تمييز بين المواطنين والأجانب.
- ومتى كان للأجنبي وجود قانوني في الإقليم، لا يجوز تقييد حريته في الحركة داخل الإقليم، وحقه في مغادرة ذلك الإقليم. ولا يجوز لإحدى الدول أن تمنع تعسفا عودة الأجنبي إلى بلده، وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله إلى بلد ثالث.

إبعاد الأجنبى

- يجوز للدولة أن تطلب من الأجنبى مغادرة إقليمها. ويُراعى عند إبعاد الأجنبى ما يأتى:
- لابد في جميع الأحوال ، صدور قرار بالإبعاد وفقا للقانون، والغرض من عدم السماح إلا بإجراءات الإبعاد التي تنفذ "بموجب قرار صادر وفقا للقانون" هو منع حالات الإبعاد (الطرد) التعسفي.
- تحريم الطرد الجماعى للأجانب، فلكل أجنبي الحق في أن يُتخذ قرار في حالته على نحو منفرد، ولهذا الغرض لا يجوز الإبعاد الجماعي أو الإبعاد بالجملة.
- مراعاة الجوانب الإنسانية؛ فيمكن تأجيل الإبعاد فترة زمنية محدودة؛ لاستخراج أوراق معينة أو كأن يكون أولاد الأجنبى فى الامتحانات. وللدولة حينئذ أن تتخذ احتياطاتها اللازمة.
- حظر المعاملة المهينة عند إبعاد شخص أجنبى.

الدستور الإماراتى

- "يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق و الحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية, أو في المعاهدات و الاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها و عليهم الواجبات المقابلة لها." - المادة 40.
- "لا يجوز إبعاد الموطنين، أو نفيهم من الاتحاد."
- - المادة 37.